



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurkhotiah, Amd.Keb. binti H. Solihin
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/17 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dukuh Jeruk Blok H. Bukhori Rt 002 Rw 001
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 21 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., dan kawan-kawan, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum LSM Petanan, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURKHOTIAH, Amd. Keb Binti H. SOLIHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”*** sebagaimana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURKHOTIAH, Amd. Keb Binti H. SOLIHIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang diduga palsu.
 - 1 (satu) bendel Akta Jual Beli (AJB) nomor 1966/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang di buat oleh Notaris DODDY SAIFUL ISLAM, S.H dengan atas nama penjual NURKHOTIAH, AM.Keb dan pembeli H. SYAHIDIN dan Hj. KASTI NURHIDAYATI.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban An. SYAHIDIN bin (alm) LASIM

- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang telah dilegalisir bertuliskan SHM INI SEDANG DIJAMINKAN DI BRI CABANG CIREBON GUNUNG JATI tertanggal 16 Juli 2020.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **NURKHOTIAH, Amd. Keb Binti H. SOLIHIN** bersama-sama dengan Sdr. RUSDIYANTO (*belum tertangkap/DPO*), pada hari Senin Tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Desa Dukuh Jeruk kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas sebidang tanah dan bangunan seluas 220 M2 atas nama NURKHOTIAH yang terletak di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh Ir. HEHEN SUHENDAR selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu. (terlampir pada berkas).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama suaminya yaitu Sdr. RUSDIYANTO berinisiatif mengajukan pinjaman kepada Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Kota Cirebon melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan agunan atau jaminannya sertifikat atas nama terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa bersama Sdr. RUSDIYANTO mendatangi kantor Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati kemudian mengajukan kredit tersebut dan kredit tersebut disetujui oleh pihak Bank, yang selanjutnya dibuatkan Akta Perjanjian Kredit tertanggal 11 Agustus 2016, dengan jangka waktu pinjaman selama 15 (lima belas) tahun. Sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH tersebut sejak saat itu keberadaannya menjadi jaminan di Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon dan kemudian tanggal 12 Oktober 2018 DJAKA SUTANA, SH selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ditunjuk oleh pihak Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati menerbitkan perubahan Hak Tanggungan terakhir Nomor : 02511/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 427/2016 tertanggal 8 September 2016.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 Sdr. RUSDIYANTO menunjukan kepada terdakwa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH, padahal sebenarnya sertifikat tersebut berada di kantor Bank BRI Cabang Gunung Jati Kota Cirebon sehingga terdakwa mempertanyakan hal tersebut dan Sdr. RUSDIYANTO mengatakan bahwa sertifikat tersebut merupakan duplikat yang dibuat oleh Sdri. TATI (*belum tertangkap/DPO*) lalu terdakwa pun setuju dan kemudian pada tanggal 26 Agustus 2018 terdakwa bersama Sdr. RUSDIYANTO berinisiatif mengajukan kredit ke Bank BPR KR Losarang dengan jaminan sertifikat palsu tersebut, hingga selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 pengajuan kredit di setujui oleh pihak Bank dengan pencairan kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah jatuh tempo yang ditetapkan, terdakwa pun melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menarik kembali sertifikat (palsu) miliknya tersebut.
- Bahwa selang berapa waktu kemudian masih bulan Agustus 2018 terdakwa meminjam uang kepada saksi TABRONI sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang diduga palsu tersebut, dimana saat itu terdakwa dan saksi TABRONI membuat kesepakatan bahwa terdakwa akan melunasi hutang tersebut paling lambat tanggal 30 April 2019, selang berapa waktu kemudian terdakwa menawarkan rumah berikut bangunan miliknya yang berada di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu kepada saksi korban SYAHIDIN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun saksi korban keberatan dan menawarnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi belum adanya kesepakatan antar keduanya kemudian pada bulan September 2018 terdakwa tersangkut perkara pidana dan ditahan di Rutan Polres Indramayu.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. RUSDIYANTO menghubungi mertuanya yaitu saksi H.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIKHIN dan meminta untuk mendampingiya menjual rumah berikut tanah milik terdakwa kepada saksi korban, dimana sebelumnya terdakwa telah memberitahu Sdr. RUSDIYANTO bahwa saksi korban sepakat mau membeli dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), karena saksi H. SOLIKHIN merupakan ayah kandung terdakwa lalu dirinya merasa iba dan bersedia membantu terdakwa agar lepas dari jeratan hukum, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi H. SOLIKHIN bersama Sdr. RUSDIYANTO berangkat menuju rumah saksi TABRONI yang berada di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan setibanya di rumah yang dituju, keduanya langsung memberitahu maksud dan tujuannya ingin mengambil sertifikat tanah milik terdakwa (palsu) yang sebelumnya menjadi jaminan atas hutangnya kepada saksi TABRONI dan berniat mengembalikan seluruh hutang tersebut jika mendapat uang pembayaran dari saksi korban, lalu saksi TABRONI pun setuju yang kemudian membawa sertifikat palsu tersebut menuju rumah saksi korban bersama dengan saksi H. SOLIKHIN dan Sdr. RUSDIYANTO serta Sdr. SUNA.

- Bahwa setibanya di rumah saksi korban yang berada di Desa Tanjakan Blok Prapatan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, saksi TABRONI bersama saksi H. SOLIKHIN, Sdr. RUSDIYANTO dan Sdr. SUNA langsung menemui saksi korban, lalu saksi H. SOLIKHIN bersama Sdr. RUSDIYANTO menawarkan rumah berikut tanah milik terdakwa kepada saksi korban dan saksi TABRONI menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang diduga palsu tersebut kepada saksi korban, sehingga hal tersebut membuat saksi korban percaya dan menawarnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh saksi H. SOLIKHIN serta Sdr. RUSDIYANTO yang kemudian keduanya pulang bersama saksi TABRONI dan Sdr. SUNA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 saksi korban menerima penyerahan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH dari saksi TABRONI, yang kemudian saksi korban menyerahkannya kepada pihak Desa Dukuh Jeruk bersama-sama dengan saksi H. SOLIKHIN, saksi TABRONI dan Sdr. RUSDIYANTO dengan tujuan untuk dibuatkan peralihan Akta Jual Beli dari terdakwa kepada saksi korban, dengan dasar sertifikat tersebut lalu pihak Desa tanpa menaruh curiga apapun langsung mempercepat pelayanan proses peralihan jual beli tersebut kepada DODY SAEFUL ISLAM, SH selaku PPAT

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan melampirkan Kutipan Buku C Desa, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Kuasa dan Surat Pernyataan. Dan kemudian saksi korban bersama istrinya yaitu saksi KASTI NURHIDAYATI, saksi H. SOLIKHIN, saksi TABRONI dan Sdr. RUSDIYANTO mendatangi kantor Polres Indramayu dengan tujuan untuk menemui terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama saksi KASTI NURHIDAYATI, saksi H. SOLIKHIN, saksi TABRONI dan Sdr. RUSDIYANTO bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban menjelaskan bahwa rumah dan tanah milik terdakwa telah resmi menjadi milik saksi korban sambil menunjukan Peralihan Akta Jual Beli yang harus ditandatangani oleh terdakwa. Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui rumah dan tanahnya dibeli seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian langsung menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan kemudian menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi korban, sedangkan sisanya dipergunakan untuk membayar hutang kepada saksi TABRONI sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), diserahkan kepada Sdr. RUSDIYANTO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk pengembalian gadai milik saksi H. SOLIKHIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 saksi korban mendapatkan pemberitahuan bahwa sertifikat rumah yang dibeli dari terdakwa tersebut keberadaannya sebagai jaminan kredit di Bank BRI Cabang Gunung Jati Kota Cirebon sejak tahun 2016, namun saksi korban tidak mempercayai hal tersebut dan menunjukan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH berikut Akta Jual Beli nya kepada pihak Bank dan pihak Bank pun menjelaskan hal mana terdakwa merupakan nasabah Bank BRI Cabang Gunung Jati Kota Cirebon yang mengajukan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) selama 15 tahun dengan jaminan sertifikat yang sama, sehingga hal tersebut membuat saksi korban meragukan keaslian dari sertifikat yang dimilikinya tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.4033/DCF/2020 Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI tertanggal Senin 14 September 2020, dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) eksemplar Blanko sertifikat Hak : Milik No.00114 Provinsi Jawa Barat Indramayu Kecamatan Karang Ampel Desa Duku Jeruk atas nama Nurkotiah tanggal

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-09-2015 Bukti 2 (QB-1) adalah **NON IDENTIK** atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pbanding (KB).

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NURKHOTIAH, Amd. Keb Binti H. SOLIHIN** bersama-sama dengan Sdr. RUSDIYANTO (*belum tertangkap/DPO*), pada hari Senin Tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Desa Dukuh Jeruk kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, bertempat di wilayah Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas sebidang tanah dan bangunan seluas 220 M2 atas nama NURKHOTIAH yang terletak di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh Ir. HEHEN SUHENDAR selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu. (terlampir pada berkas).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama suaminya yaitu Sdr. RUSDIYANTO berinisiatif mengajukan pinjaman kepada Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Kota Cirebon melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan agunan atau jaminannya sertifikat atas nama terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa bersama Sdr. RUSDIYANTO mendatangi kantor Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati kemudian mengajukan kredit tersebut dan kredit tersebut disetujui oleh pihak Bank, yang selanjutnya dibuatkan Akta Perjanjian Kredit tertanggal 11 Agustus 2016, dengan jangka waktu pinjaman selama 15 (lima belas) tahun. Sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH tersebut sejak saat itu keberadaannya menjadi jaminan di Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Kota Cirebon dan kemudian tanggal 12 Oktober 2018 DJAKA SUTANA, SH selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ditunjuk oleh pihak Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati menerbitkan perubahan Hak Tanggungan terakhir Nomor : 02511/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 427/2016 tertanggal 8 September 2016.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 Sdr. RUSDIYANTO menunjukan kepada terdakwa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH, padahal sebenarnya sertifikat tersebut berada di kantor Bank BRI Cabang Gunung Jati Kota Cirebon sehingga terdakwa mempertanyakan hal tersebut dan Sdr. RUSDIYANTO mengatakan bahwa sertifikat tersebut merupakan duplikat yang dibuat oleh Sdri. TATI (*belum tertangkap/DPO*) lalu terdakwa pun setuju dan kemudian pada tanggal 26 Agustus 2018 terdakwa bersama Sdr. RUSDIYANTO berinisiatif mengajukan kredit ke Bank BPR KR Losarang dengan jaminan sertifikat palsu tersebut, hingga selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 pengajuan kredit di setujui oleh pihak Bank dengan pencairan kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah jatuh tempo yang ditetapkan, terdakwa pun melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menarik kembali sertifikat (palsu) miliknya tersebut.
- Bahwa selang berapa waktu kemudian masih bulan Agustus 2018 terdakwa meminjam uang kepada saksi TABRONI sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang diduga palsu tersebut, dimana saat itu terdakwa dan saksi TABRONI membuat kesepakatan bahwa terdakwa akan melunasi hutang tersebut paling lambat tanggal 30 April 2019, selang berapa waktu kemudian terdakwa menawarkan rumah berikut bangunan miliknya yang berada di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu kepada saksi korban SYAHIDIN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun saksi korban keberatan dan menawarnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi belum adanya kesepakatan antar keduanya kemudian pada bulan September 2018 terdakwa tersangkut perkara pidana dan ditahan di Rutan Polres Indramayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. RUSDIYANTO menghubungi mertuanya yaitu saksi H. SOLIKHIN dan meminta untuk mendampinginya menjual rumah berikut tanah milik terdakwa kepada saksi korban, dimana sebelumnya terdakwa telah memberitahu Sdr. RUSDIYANTO bahwa saksi korban sepakat mau membeli dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), karena saksi H. SOLIKHIN merupakan ayah kandung terdakwa lalu dirinya merasa iba dan bersedia membantu terdakwa agar lepas dari jeratan hukum, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi H. SOLIKHIN bersama Sdr. RUSDIYANTO berangkat menuju rumah saksi TABRONI yang berada di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan setibanya di rumah yang dituju, keduanya langsung memberitahu maksud dan tujuannya ingin mengambil sertifikat tanah milik terdakwa (palsu) yang sebelumnya menjadi jaminan atas hutangnya kepada saksi TABRONI dan berniat mengembalikan seluruh hutang tersebut jika mendapat uang pembayaran dari saksi korban, lalu saksi TABRONI pun setuju yang kemudian membawa sertifikat palsu tersebut menuju rumah saksi korban bersama dengan saksi H. SOLIKHIN dan Sdr. RUSDIYANTO serta Sdr. SUNA.
- Bahwa setibanya di rumah saksi korban yang berada di Desa Tanjakan Blok Prapatan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, saksi TABRONI bersama saksi H. SOLIKHIN, Sdr. RUSDIYANTO dan Sdr. SUNA langsung menemui saksi korban, lalu saksi H. SOLIKHIN bersama Sdr. RUSDIYANTO menawarkan rumah berikut tanah milik terdakwa kepada saksi korban dan saksi TABRONI menunjukan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang diduga palsu tersebut kepada saksi korban, sehingga hal tersebut membuat saksi korban percaya dan menawarnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh saksi H. SOLIKHIN serta Sdr. RUSDIYANTO yang kemudian keduanya pulang bersama saksi TABRONI dan Sdr. SUNA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 saksi korban menerima penyerahan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH dari saksi TABRONI, yang kemudian saksi korban menyerahkannya kepada pihak Desa Dukuh Jeruk bersama-sama dengan saksi H. SOLIKHIN, saksi TABRONI dan Sdr. RUSDIYANTO dengan tujuan untuk dibuatkan peralihan Akta Jual Beli dari terdakwa kepada saksi korban, dengan dasar sertifikat tersebut lalu pihak Desa tanpa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh curiga apapun langsung mempercepat pelayanan proses peralihan jual beli tersebut kepada DODY SAEFUL ISLAM, SH selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan melampirkan Kutipan Buku C Desa, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Kuasa dan Surat Pernyataan. Dan kemudian saksi korban bersama istrinya yaitu saksi KASTI NURHIDAYATI, saksi H. SOLIKHIN, saksi TABRONI dan Sdr. RUSDIYANTO mendatangi kantor Polres Indramayu dengan tujuan untuk menemui terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama saksi KASTI NURHIDAYATI, saksi H. SOLIKHIN, saksi TABRONI dan Sdr. RUSDIYANTO bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban menjelaskan bahwa rumah dan tanah milik terdakwa telah resmi menjadi milik saksi korban sambil menunjukan Peralihan Akta Jual Beli yang harus ditandatangani oleh terdakwa. Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui rumah dan tanahnya dibeli seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian langsung menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan kemudian menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi korban, sedangkan sisanya dipergunakan untuk membayar hutang kepada saksi TABRONI sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), diserahkan kepada Sdr. RUSDIYANTO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk pengembalian gadai milik saksi H. SOLIKHIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 saksi korban mendapatkan pemberitahuan bahwa sertifikat rumah yang dibeli dari terdakwa tersebut keberadaannya sebagai jaminan kredit di Bank BRI Cabang Gunung Jati Kota Cirebon sejak tahun 2016, namun saksi korban tidak mempercayai hal tersebut dan menunjukan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH berikut Akta Jual Beli nya kepada pihak Bank dan pihak Bank pun menjelaskan bahwa terdakwa merupakan nasabah Bank BRI Cabang Gunung Jati Kota Cirebon yang mengajukan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) selama 15 tahun dengan jaminan sertifikat yang sama, sehingga hal tersebut membuat saksi korban meragukan keaslian dari sertifikat yang dimilikinya tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.4033/DCF/2020 Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI tertanggal Senin 14 September 2020, dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) eksemplar

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blanko sertifikat Hak : Milik No.00114 Provinsi Jawa Barat Indramayu Kecamatan Karang Ampel Desa Dukuh Jeruk atas nama Nurkotiah tanggal 30-09-2015 Bukti 2 (QB-1) adalah **NON IDENTIK** atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding (KB).

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **NURKHOTIAH, Amd. Keb Binti H. SOLIHIN** bersama-sama dengan Sdr. RUSDIYANTO (*belum tertangkap/DPO*), pada hari Senin Tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 , bertempat di Desa Dukuh Jeruk kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas sebidang tanah dan bangunan seluas 220 M2 atas nama NURKHOTIAH yang terletak di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh Ir. HEHEN SUHENDAR selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu. (terlampir pada berkas).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama suaminya yaitu Sdr. RUSDIYANTO berinisiatif mengajukan pinjaman kepada Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Kota Cirebon melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan agunan atau jaminannya sertifikat atas nama terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa bersama Sdr. RUSDIYANTO mendatangi kantor Bank BRI

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Cirebon Gunung Jati kemudian mengajukan kredit tersebut dan kredit tersebut disetujui oleh pihak Bank, yang selanjutnya dibuatkan Akta Perjanjian Kredit tertanggal 11 Agustus 2016, dengan jangka waktu pinjaman selama 15 (lima belas) tahun. Sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH tersebut sejak saat itu keberadaannya menjadi jaminan di Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Kota Cirebon dan kemudian tanggal 12 Oktober 2018 DJAKA SUTANA, SH selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ditunjuk oleh pihak Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati menerbitkan perubahan Hak Tanggungan terakhir Nomor : 02511/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 427/2016 tertanggal 8 September 2016.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 Sdr. RUSDIYANTO menunjukan kepada terdakwa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH, padahal sebenarnya sertifikat tersebut berada di kantor Bank BRI Cabang Gunung Jati Kota Cirebon sehingga terdakwa mempertanyakan hal tersebut dan Sdr. RUSDIYANTO mengatakan bahwa sertifikat tersebut merupakan duplikat yang dibuat oleh Sdri. TATI (*belum tertangkap/DPO*) lalu terdakwa pun setuju dan kemudian pada tanggal 26 Agustus 2018 terdakwa bersama Sdr. RUSDIYANTO berinisiatif mengajukan kredit ke Bank BPR KR Losarang dengan jaminan sertifikat palsu tersebut, hingga selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 pengajuan kredit di setujui oleh pihak Bank dengan pencairan kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah jatuh tempo yang ditetapkan, terdakwa pun melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menarik kembali sertifikat (palsu) miliknya tersebut.
- Bahwa selang berapa waktu kemudian masih bulan Agustus 2018 terdakwa meminjam uang kepada saksi TABRONI sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang diduga palsu tersebut, dimana saat itu terdakwa dan saksi TABRONI membuat kesepakatan bahwa terdakwa akan melunasi hutang tersebut paling lambat tanggal 30 April 2019, selang berapa waktu kemudian terdakwa menawarkan rumah berikut bangunan miliknya yang berada di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu kepada saksi korban SYAHIDIN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban keberatan dan menawarnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi belum adanya kesepakatan antar keduanya kemudian pada bulan September 2018 terdakwa tersangkut perkara pidana dan ditahan di Rutan Polres Indramayu.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. RUSDIYANTO menghubungi mertuanya yaitu saksi H. SOLIKHIN dan meminta untuk mendampingi menjual rumah berikut tanah milik terdakwa kepada saksi korban, dimana sebelumnya terdakwa telah memberitahu Sdr. RUSDIYANTO bahwa saksi korban sepakat mau membeli dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), karena saksi H. SOLIKHIN merupakan ayah kandung terdakwa lalu dirinya merasa iba dan bersedia membantu terdakwa agar lepas dari jeratan hukum, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi H. SOLIKHIN bersama Sdr. RUSDIYANTO berangkat menuju rumah saksi TABRONI yang berada di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan setibanya di rumah yang dituju, keduanya langsung memberitahu maksud dan tujuannya ingin mengambil sertifikat tanah milik terdakwa (palsu) yang sebelumnya menjadi jaminan atas hutangnya kepada saksi TABRONI dan berniat mengembalikan seluruh hutang tersebut jika mendapat uang pembayaran dari saksi korban, lalu saksi TABRONI pun setuju yang kemudian membawa sertifikat palsu tersebut menuju rumah saksi korban bersama dengan saksi H. SOLIKHIN dan Sdr. RUSDIYANTO serta Sdr. SUNA.
- Bahwa setibanya di rumah saksi korban yang berada di Desa Tanjakan Blok Prapatan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, saksi TABRONI bersama saksi H. SOLIKHIN, Sdr. RUSDIYANTO dan Sdr. SUNA langsung menemui saksi korban, lalu saksi H. SOLIKHIN bersama Sdr. RUSDIYANTO menawarkan rumah berikut tanah milik terdakwa kepada saksi korban dan saksi TABRONI menunjukan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang diduga palsu tersebut kepada saksi korban, sehingga hal tersebut membuat saksi korban percaya dan menawarnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh saksi H. SOLIKHIN serta Sdr. RUSDIYANTO yang kemudian keduanya pulang bersama saksi TABRONI dan Sdr. SUNA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 saksi korban menerima penyerahan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH dari saksi TABRONI, yang kemudian saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



korban menyerahkannya kepada pihak Desa Dukuh Jeruk bersama-sama dengan saksi H. SOLIKHIN, saksi TABRONI dan Sdr. RUSDIYANTO dengan tujuan untuk dibuatkan peralihan Akta Jual Beli dari terdakwa kepada saksi korban, dengan dasar sertifikat tersebut lalu pihak Desa tanpa menaruh curiga apapun langsung mempercepat pelayanan proses peralihan jual beli tersebut kepada DODY SAEFUL ISLAM, SH selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan melampirkan Kutipan Buku C Desa, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Kuasa dan Surat Pernyataan. Dan kemudian saksi korban bersama istrinya yaitu saksi KASTI NURHIDAYATI, saksi H. SOLIKHIN, saksi TABRONI dan Sdr. RUSDIYANTO mendatangi kantor Polres Indramayu dengan tujuan untuk menemui terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama saksi KASTI NURHIDAYATI, saksi H. SOLIKHIN, saksi TABRONI dan Sdr. RUSDIYANTO bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban menjelaskan bahwa rumah dan tanah milik terdakwa telah resmi menjadi milik saksi korban sambil menunjukan Peralihan Akta Jual Beli yang harus ditandatangani oleh terdakwa. Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui rumah dan tanahnya dibeli seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian langsung menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan kemudian menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi korban, sedangkan sisanya dipergunakan untuk membayar hutang kepada saksi TABRONI sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), diserahkan kepada Sdr. RUSDIYANTO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk pengembalian gadai milik saksi H. SOLIKHIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 saksi korban mendapatkan pemberitahuan bahwa sertifikat rumah yang dibeli dari terdakwa tersebut keberadaannya sebagai jaminan kredit di Bank BRI Cabang Gunung Jati Kota Cirebon sejak tahun 2016, namun saksi korban tidak mempercayai hal tersebut dan menunjukan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH berikut Akta Jual Beli nya kepada pihak Bank dan pihak Bank pun menjelaskan bahwa terdakwa merupakan nasabah Bank BRI Cabang Gunung Jati Kota Cirebon yang mengajukan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) selama 15 tahun dengan jaminan sertifikat yang sama, sehingga hal tersebut membuat saksi korban meragukan keaslian



dari sertifikat yang dimilikinya tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahidin bin (alm) Lasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merasa telah menjadi korban dengan membeli tanah yang diatasnya ada bangunan rumah seluas 220 M2 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel Kab. Indramayu dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik kepada terdakwa yang dikemudian hari diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik yang ditransaksikan diduga palsu .
 - Bahwa pada saat terjadinya jual beli antara saksi (Selaku pembeli) dan terdakwa (selaku penjual) terhadap tanah berikut bangunan seluas 220 M2 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel Kab. Indramayu, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 jam 16.00 wib di Desa Dukuh jeruk Kec. Karangampel kab. Indramayu seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 - Bahwa orang yang menawarkan jual beli rumah berikut Bangunan milik terdakwa tersebut yaitu pada awalnya terdakwa secara langsung kemudian karena terdakwa sedang dalam masalah atau di tahan di polres Indramayu akhirnya sdr. H. SOLIHIN datang bersama dengan sdr. TABRONI dan sdr. RUSDIYANTO menawarkan kembali tanah tersebut karena saksi percaya akhirnya saksi mau membeli dan dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) nomor 1966/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang di buat oleh Notaris DODDY SAIFUL ISLAM, S.H dengan atas nama penjual terdakwa dan pembeli saksi sendiri dan istrinya yang bernama Hj. KASTI NURHIDAYATI.
 - Bahwa adapun cara pada awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi dengan mengatakan : PA SAYIDIN INI BAYARIN RUMAH MINTA TUJUH RATUS JUTA namun saksi jawab ; SAYA TIDAK BERANI NAMUN BISA MENAWAR EMPAT RATUS LIMA PULUH dan akhirnya tidak terjadi jual beli



dan kemudian sekira 2 (dua) bulan terdakwa di tahan di Polres Indramayu setelah itu datang Sdr. H. SOLIHIN ke rumah saksi dan mengatakan: pa syahidin tulung bayarin rumahnya nunung dan saksi Tanya: buat apa di jawab : buat nebus nunung, dan saya Tanya : berapa di jawab : tujuh puluh juta, kalau harganya empat ratus lima puluh nanti kurang, nambahnya dari mana dan harus harganya lima ratus juta kan ada kelebihan, nanti kalau ada masalah saya tanggung jawab, ini sertifikat nya atas nama NURKHOTIAH asli, (sambil di perlihatkan SHM) kalau tidak percaya hayu kuwu ke Desa, di saksikan sama kuwu sama – sekdes langsung di buat kan AJB (akta jual beli) setelah itu saksi menyetujui dan saksi jawab : ini uang saya hanya Cuma seratus juta, dan di jawab oleh sdr. H. SOLIHIN dengan mengatakan : nanti sisanya bayar ke pa kuwu TABRONI setelah itu selang waktu 2 (dua) hari saksi di beri Sertifikat oleh sdr. TABRONI dan setelah itu saksi serahkan kepada Sekdes sdr. H. WARTADI sebagai dasar jual beli setelah itu saksi langsung ke kantor Kepolisian Polres Indramayu saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp 100.000. 000 (seratus juta rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada terdakwa (foto terlampir) dan saksi dengan terdakwa langsung menanda tangani AJB dan AJB di serahkan langsung kepada saksi setelah itu saksi pulang, dan selang waktu tiga hari saksi memberikan uang sisanya kepada sdr. TABRONI sebesar Rp 280.000,000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan terakhir saksi menyerahkan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setelah itu pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019 saksi ada pemberitahuan dari pihak bank BRI – Cirebon, bahwa sertifikat rumah yang saksi beli sedang di jaminkan di bank atas nama RUSDIYANTO yang meminjam dan saksi memperlihatkan AJB dan Sertifikat pembelian namun pihak Bank akhirnya bingung dan pulang.

- Bahwa bisanya saksi mengetahui bahwa sertifikat hak Milik No. 00114 an. NURKHOTIAH yang di jadikan AJB dengan saksi tersebut palsu setelahnya ada surat dari bank BRI Cabang GunungJati Cirebon tanggal 29 Juli 2019 bahwa sertifikat Hak milik No. 00114 an. NURKHOTIAH sedang di jadikan jaminan pinjaman kepemilikan rumah (KPR) di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati sampai dengan sekarang.
- Bahwa adanya 2 (dua) sertifikat hak milik No. 00114 yang satu ada pada saksi dan yang satu sebagai jaminan di bank BRI Gunungjati Cirebon atas nama NURHOTIAH tersebut saksi tidak mengerti .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya terdakwa menjual belikan tanah berikut bangunan seluas 220 M2 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel kab. Indramayu dengan harga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi dengan menggunakan SHM palsu dengan sengaja untuk mendapatkan uang,
 - Bahwa orang menerima uang jual beli tanah berikut bangunan seluas 220 M2 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel kab. Indramayu dengan harga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) antara saksi dengan terdakwa tersebut yaitu : Sdr. RUSDIYANTO sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan penyerahan uang di Polres Indramayu dan sisanya kepada sdr. TABRONI sebesar Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan kepada terdakwa dan sdr. RUSDIYANTO sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan kepada sdr. H. BAD sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pengembalian gadai dengan Haji SOLIHIN.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Kasti Nurhidayati binti (alm) Parta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama suaminya merasa telah menjadi korban dengan adanya telah membeli tanah yang diatasnya ada bangunan rumah seluas 220 M2 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel Kab. Indramayu dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik kepada terdakwa dan sdr. RUSDIYANTO namun dikemudian hari diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik yang ditransaksikan diduga palsu
 - Bahwa bahwa sebelumnya pernah kenal dan mengenalinya dengan terdakwa dan sdr. RUSDIYANTO karena sebelumnya pernah menawarkan tanah berikut bangunan kepada suami saksi dari tahun 2018.
 - Bahwa orang yang menjual belikan dan di buatkan AJB (Akta jual beli) yaitu suami saksi sendiri (Selaku pembeli) dan terdakwa (selaku penjual) terhadap tanah berikut bangunan seluas 220 M2 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel Kab. Indramayu.
 - Bahwa pada saat terjadinya jual beli antara suami saksi (Selaku pembeli) dan terdakwa (selaku penjual) terhadap tanah berikut bangunan seluas 220 M3 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel Kab. Indramayu, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 jam 16.00 wib di Desa Dukuh jeruk Kec. Karangampel kab. Indramayu.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga jual beli tanah tanah berikut bangunan seluas 220 M2 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel Kab. Indramayu, yang di jual belikan oleh terdakwa seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa orang yang menawarkan jual beli rumah berikut Bangunan milik terdakwa tersebut yaitu pada awalnya saksi tidak mengetahuinya namun pada saat itu terdakwa sedang dalam masalah atau di tahan di polres Indramayu akhirnya sdr. H. SOLIHIN datang bersama dengan sdr. TABRONI dan sdr. RUSDIYANTO menawarkan tanah tersebut.
- Bahwa adapun yang di katakan oleh sdr. TABRONI, yang saksi dengar saat ditemui oleh suami saksi yaitu : INI SERTIFIKATNYA ADA PADA SAYA, dan dalam hal ini sdr. H. SOLIHIN serta sdr. RUSDIYANTO mengatakan :
sdr. H. SOLIHIN mengetakan : TULUNG DI BAYARI TANAH MILIK ANAK SAYA, MINTA HARGA LIMA RATUS JUTA, UNTUK PEMBAYARAN ANAK SAYA DI PENJARA, ASAL MINTA UANG LEBIHANYA SAJA, KARENA SAYA PUNYA UTANG KE PA TABRONI TIGA RATUS EMPAT PULUH JUTA.
sdr, RUSDIYANTO : IYA PA BUAT NEBUS NUNUNG NAMANYA MA NUNUNG
- Bahwa Sdr. H. SOLIHIN datang dan ke rumah saksi dan mengatakan perihal penjualan rumah berikut bangunan milik terdakwa sesuai SHM No. 00114 tersebut dengan perkataan kepada suami saksi di antaranya : pa syahidin tulung bayarin rumahnya nunung dan di Tanya suami : buat apa di jawab : buat nebus nunung, dan suami Tanya: berapa di jawab : tujuh puluh juta, kalau harganya empat ratus lima puluh nanti kurang, nambanya dari mana dan harus harganya lima ratus juta kan ada kelebihan, nanti saya kalau ada masalah saya tanggung jawab, ini sertifikat nya atas nama nurkhotiah, asli, (sambil di perlihatkan SHM) kalau tidak percaya hayu kuwu ke Desa, di saksikan sama kuwu sama – sekdes langsung di buat kan AJB (akta jual beli) setelah itu saksi dan suami saksi menyetujui dan suami saksi jawab : ini uang saya hanya Cuma seratus juta, di jawab oleh sdr. H. SOLIHIN dengan mengatakan : nanti sisanya bayar ke pa kuwu tabroni setelah itu selang waktu 2 (dua) hari suami saksi di beri Sertifikat di kantor Desa oleh sdr. TABRONI yang di serahkan kepada Sekdes sdr. H. WARTADI setelah itu saksi dan suami langsung ke kantor Kepolisian Polres Indramayu untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp 100.000. 000 (seratus juta rupiah) saksi dan suami serahkan kepada

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (foto terlampir) langsung dan saksi dengan terdakwa langsung menanda tangani AJB dan AJB di serahkan langsung kepada suami saksi setelah itu saksi pulang, dan selang waktu 3 (tiga) hari suami saksi memberikan uang sisanya kepada sdr. TABRONI sebesar Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan terakhir suami saksi menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setelah itu pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019 saksi ada pemberitahuan dari pihak bank BRI – Cirebon, bahwa sertifikat rumah yang saksi beli sedang di jaminkan di bank atas nama RUSDIYANTO yang meminjam dan saksi memperlihatkan AJB dan Sertifikat pembelian namun pihak bank akhirnya bingung dan pulang :

- Bahwa Orang yang menawarkan secara langsung yaitu terdakwa langsung namun karena di tahan akhirnya di tindak lanjuti oleh sdr. H. SOLIHIN (Orang tua dari terdakwa) bersama dengan sdr. RUSDIYANTO (suami terdakwa).
- Bahwa bisanya saksi mengetahui bahwa sertifikat hak Milik No. 00114 an. NURKHOTIAH yang di jadikan AJB dengan saksi tersebut palsu setelahnya ada surat dari bank BRI Cabang GunungJati Cirebon tanggal 29 Juli 2019 bahwa sertifikat Hak milik No. 00114 an. NURKHOTIAH sedang di jadikan jaminan pinjaman kepemilikan rumah (KPR) di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebabnya terdakwa menjual belikan tanah berikut bangunan seluas 220 M2 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel kab. Indramayu dengan harga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi dengan menggunakan SHM palsu dengan sengaja untuk mendapatkan uang
- Bahwa bahwa orang yang menerima uang hasil jual beli tanah berikut bangunan seluas 220 M2 dengan harga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yaitu Sdr. RUSDIYANTO sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan penyerahan uang di Polres Indramayu dan sisanya kepada sdr. TABRONI sebesar Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan kepada sdr. NURKHOTIAH dan sdr. RUSDIYANTO sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan kepada sdr. H. BAD sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pengembalian gadai dengan Haji SOLIHIN

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Rustitin, Amk binti (alm) H. Sumari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. SYAHIDIN selaku calon pembeli rumah milik terdakwa, saksi juga mengenal terdakwa, sdr. RUSDIYANTO dan sdr. H. SOLIHIN (orang tua kandung terdakwa) selaku warganya yang tinggalnya di Desa Dukuhjeruk Kec. Karangampel Kab. Indramayu dan saksi juga kenal baik dengan sdr. TABRONI selaku Kuwu Desa Kaplongan Kec. Karangampel Kab. Indramayu.
 - Bahwa orang yang mengajukan jual beli yaitu Sdr. SYAHIDIN (Selaku pembeli) dan sdr. H. SOLIHIN, sdr. RUSDIYANTO serta Sdr. TABRONI (yang mewakili selaku penjual) adapun yang di jual belikan adalah sebidang tanah berikut bangunan seluas 220 M2 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel kab. Indramayu Adapun untuk pembuatan Akta jual beli (AJB) tersebut yaitu atas nama NURKHOTIAH (selaku penjual) dan sdr. SYAHIDIN dan Haji KASTI NURHIDAYATI (selaku pembeli) .
 - Bahwa setelahnya ada pengajuan atau permohonan pembuatan Akta jual beli dari sdr. SYAHIDIN, sdr. RUSDIYANTO, sdr. H. SOLIHIN dan sdr. TABRONI selanjutnya saksi melangsungkan proses peralihan jual beli No. 1966 / 2018 selaku penjual (sdri. NURKHOTIAH) dan selaku pembeli (SYAHIDIN) ke Notaris/PPAT DODY SAEFUL ISLAM, SH
 - Bahwa surat yang di buat oleh pemerintah Desa Dukuh jeruk pada saat mengajukan AJB No. 1966 / 2018 yaitu Kutipan Buku C Desa, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Kuasa dan Surat Pernyataan
 - Bahwa Adapun perkatan yang di katakan oleh sdr. SYAHIDIN, terdakwa, sdr. RUSDIYANTO, sdr. H. SOLIHIN dan sdr. TABRONI pada saat datang di Kantor Desa dan mangajukan untuk pembuatan Akta jual beli (AJB) atas nama Penjual terdakwa dan pembeli (sdr. H SYAHIDIN dan Haji KASTI NURHIDAYATI) tersebut :
 - sdr. SYAHIDIN, mengatakan : BU KUWU MAU DI BALIK NAMA SEKIRANYA TIDAK ADA MASALAH KE DEPANNYA, SOALNYA NUNUNG TAHU SENDIRI ORANGNYA SEPERTI ITU TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, SUPAYA SAYA BELI RUMAH TIDAK ADA MASALAH
 - terdakwa tidak ada atau yang bersangkutan berada di lapas Indramayu.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. RUSDIYANTO, mengatakan : BU MOHON AGAR DI BANTU SAYA JUAL RUMAH INI SAMA HAJI SYAHIDIN, SEKARANG HARGANYA SUDAH DI SEPAKATI DENGAN HAJI SYAHIDIN.
- sdr. H. SOLIHIN mengatakan : PUNTEN BU KUWU SAYA MINTA DI BANTU PROSES PENJUALAN ANTARA H. SYAHIDIN DENGAN NUNUNG JUAL BELI RUMAH, SUPAYA CEPAT SELESAI MENYELESAIKAN HUTANG – HUTANGNYA, WALAUPUN DI JUAL MURAH TERPAKSA, KASIAN LIAN KEDAAN NUNUNG ANAK SAYA, KALAU ADA APA – APA SAYA TANGGUNG JAWAB.
- sdr. TABRONI mengatakan : WU BIKINKAN SURAT AJB, SERTIFIKATNYA ADA PADA SAYA, KARENA PADA WAKTU ITU NUNUNG PERNAH MINJAM UANG KE SAYA, SEBESAR Rp 300.000.000 DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT RUMAH BILA MANA DALAM ENAM BULAN TIDAK BISA MENGEMBALIKAN UANG TERSEBUT MAKA JAMINAN RUMAH HAK MILIK NURKHOTIAH
- Bahwa yang di jadikan dasar atau Bukti kepemilikan yang di gunakan untuk pengajuan pembuatan Jual beli (AJB) No : 1966 / 2018 selaku penjual (terdakwa) dan selaku Pembeli (sdr. H SYAHIDIN dan Haji KASTI NURHIDAYATI) tersebut yaitu Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor : 00114, atas nama : NURKHOTIAH.
- Bahwa Yang memberikan Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor : 00114, atas nama : NURKHOTIAH yaitu : sdr. TABRONI kepada sdr. H. WARTADI dan tidak lama dari sdr. H. WARTADI (selaku Juru Tulis) saksi meminta untuk melihat setelah itu saksi berikan kembali kepada sdr. H. WARTADI untuk di Proses Jual belinya ke PPAT.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Tabroni bin (alm) H. Mustopa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan sdr. H. SYAHIDIN pada tahun 2018 dalam hal masalah hutang, sedangkan dengan sdr. RUSDIYANTO, sdr. H. SOLIHIN, saksi kenal tahun 2018 di rumah dalam hal pinjam uang kepada saksi adapun dengan terdakwa saksi kenal sudah lama sekitar tahun 2018 dalam hal meminjam uang.
 - Bahwa Pada awalnya pada hari lupa tanggal lupa tahun 2018, terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) dengan jaminan mobil Avanza yang di serahkan kepada saksi,

- selanjutnya terdakwa meminjam mobil AVanza dan mobil Xenia milik saksi namun oleh terdakwa di gadaikan kepada orang lain sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000.
- terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi sebesar Rp 70.000.000 dengan alasan jaminan rumah berikut tanah dan meminjam kembali dengan jaminan tanah berikut bangunan Rp 100.000.000 untuk mengembalikan pinjaman kepada orang lain.

kemudian di buat kesepakatan bersama antara saksi dengan terdakwa tanggal 26 Oktober 2018 di kantor Desa Duku Jeruk dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) paling lambat 30 April 2019 dan pada saat jatu tempo terdakwa tidak mengembalikan sampai dengan sekarang kemudian pada tanggal 07 Desember 2018 terdakwa di tahan di Polres Indramayu dalam perkara pidana kemudian pada 02 Desember 2018 sdr. H. SOLIHIN, sdr. RUSDIYANTO dan 1 (satu) orang lainnya datang ke rumah saksi dengan mengatakan : Hayu Pa kuwu antar ke rumah H. SYAHIDIN untuk menawarkan rumah kemudian saksi bersama sdr. H. SOLIHIN, sdr. RUSDIYANTO dan 1 (satu) orang lainnya menawarkan kepada sdr. SYAHIDIN dengan perkataan :

- sdr. RUSDIYANTO : PA SAYIDIN TUKUEN UMAE KITA, MINTA HARGA dan di jawab oleh sdr. SYAHIDIN : SAYA TIDAK BISA SUDAH BELI RUMAH ORANG TIDAK ADA UANG, sedangkan : H. SOLIKIN mengatakan : SAYA ORANG TUANYA TANGGUNG JAWAB, kemudian saksi hanya diam saja dan pulang
- kemudian selang waktu 2 (dua) hari sdr. SYAHIDIN datang ke rumah mengatakan : PA HARGANYA JADI LIMA RATUS JUTA, DAN SERTIFIKATNYA ADA DI MANA saksi jawab : SERTIFIKAT ADA PADA SAYA, dan sdr. SYAHIDIN mengatakan ; HAYU MENG RUMAH KUWU TITIN KUWU DESA DUKUH JERUK akhirnya saksi berangkat sambil membawa sertifikat tersebut dan setelahnya di rumah sdr. TITIN saksi menyerahkan sertifikat tersebut ke sdr. SYAHIDIN.
- Bahwa benar bahwa orang yang mengajukan jual beli yaitu Sdr. SYAHIDIN (Selaku pembeli) dan sdr. H. SOLIHIN, saksi sendiri serta sdr. RUSDIYANTO (yang mewakili selaku penjual) adapun yang ada di Akta

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual beli yaitu atas nama sdr. SYAHIDIN dan HAJI KASTI (selaku pembeli) serta terdakwa (selaku penjual) atas sebidang tanah berikut bangunan seluas 220 M³ yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel kab. Indramayu milik terdakwa dengan harga jual beli sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa orang – orang yang datang secara langsung di kantor Desa Dukuh Jeruk kec. Karangampel Kab. Indramayu yang kemudian mengajukan jual beli ke Kepala Desa Dukuh Jeruk atas tanah berikut bangunan seluas 220 M yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel kab. Indramayu milik terdakwa tersebut yaitu, saksi sendiri, sdr. H. SOLIHIN, sdr. RUSDIYANTO dan sdr. SYAHIDIN.
- Bahwa yang di jadikan dasar pengajuan jual beli tanah berikut bangunan seluas 220 M³ yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel kab. Indramayu milik terdakwa di kantor Desa Dukuh jeruk kec. Karangampel Kab. Indramayu tersebut yaitu SHM (sertifikat Hak Milik No. 00114 atas nama terdakwa yang sebelumnya ada pada saksi.
- Bahwa adapun bisanya ikut dan membantu dalam proses pengajuan jual beli antara sdr. SYAHIDIN (selaku pembeli) dan terdakwa (selaku penjual) sesuai dengan AJB No. No. 1996/2018 tersebut karena sertifikat yang sebagai dasar jual beli No. 1996/2018 ada pada saksi, dan bisanya sertifikat tersebut ada pada saksi karena terdakwa memiliki hutang kepada saksi sebanyak Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya sertifikat tersebut saksi serahkan kepada sdr. H. SYAHIDIN sebagai bukti bahwa tanah yang di jual belikan tersebut bersertifikat.
- Bahwa orang yang menerima jual beli sesuai dengan dengan Akta Jual beli No. 1996 / 2018 yang di buat oleh pejabat yang berwenang Notaris Dody Saeful Islam tersebut adalah di serahkan kepada saksi sebanyak Rp 320.000.000 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) saksi tidak mengetahui siapa yang menerimanya.
- Bahwa sebabnya uang sebanyak Rp 320.000.000 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) atas jual beli terdakwa dengan sdr. SYAHIDIN tersebut di serahkan kepada saksi karena sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi dan sertifikat tersebut masih ada pada saksi sebagai jaminan hutang.
- Bahwa atas uang jual beli sebesar Rp 320.000.000 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang saksi terima tersebut tidak ada hak bagi saksi apabila

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



saksi tidak masuk atau tidak ada dalam akta jual beli No. 1996/2018 dan juga tidak ada pengesahan atau kuasa secara tertulis dari terdakwa atas penerimaan uang dari sdr. H. SYAHIDIN.

- Bahwa uang atas rugikan milik sdr. SYAHIDIN sejumlah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut uangnya di serahkan kepada terdakwa sebesar Rp 180.000.000 dan kepada saya sendiri sebesar Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di hukum ataupun tersangkut perkara pidana di Polres Indramayu 2018 dalam perkara penipuan dan atau penggelapan dan di vonis di pengadilan Negeri Indramayu mendapatkan putusan selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa mau menanda tangani di AJB dengan mengatakan : PA KALAU MEMANG BAPAK SUDAH ADA KOMITMEN JUAL BELI LIMA RATUS JUTA SAMA SUAMI SAYA RUSDIANTO, YA SUDAH LAKSANAKAN SAJA, TETAPI DENGAN PERJANJIAN BISA DI KEMBALIKAN UANG JUAL BELINYA, LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA, selanjutnya terdakwa menjual tanah berikut bangunan dan di buat kan Akta jual beli sesuai AJB Nomor : 1996 / 2018, tanggal 10 Desember 2018 antara terdakwa selaku penjual terdakwa, dan pembeli sdr. HAJI SYAHIDIN, HAJAH KASTI NURHIDAYAH atas dengan dasar jual beli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00114 an. terdakwa yang palsu (tidak asli) karena Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00114 an. NURKHOTIAH atas nama terdakwa sendiri dari tahun 2016 terdakwa jadikan jaminan pinjaman di BRI Gunung Jati – Cirebon selama 15 tahun sampai dengan sekarang.
- Bahwa sewaktu terdakwa menjual rumah dengan sertifikat palsu an, NURKHOTIAN dengan Nomor 00114 kepada sdr. SYAHIDIN sebesar Rp 500.000.000 dengan di bautkan AJB No. 1996 / 2018, tanggal 10 Desember 2018 dan menggunakan serakaian kata – kata bohong sewaktu menjual tanah kepada sdr. SYAHIDIN dengan mengatakan : PA KALAU MEMANG BAPAK SUDAH ADA KOMITMEN JUAL BELI LIMA RATUS JUTA SAMA SUAMI SAYA RUSDIANTO, YA SUDAH LAKSANAKAN SAJA, TETAPI DENGAN PERJANJIAN BISA DI KEMBALIKAN UANG JUAL BELINYA, LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa menjual rumah dengan sertifikat palsu an, NURKHOTIAH dengan Nomor 00114 terhadap kepada korban sdr. SYAHIDIN sebesar Rp 500.000.000 sesuai AJB No. 1996 / 2018, tanggal 10 Desember 2018 tersebut bersama – sama dengan suami terdakwa sdr. RUSDIYANTO.
- Bahwa bisanya terdakwa melakukan penjualan tanah dan bangunan dengan menggunakan sertifikat palsu terhadap korban sdr. SYAHIDIN tersebut karena terdakwa terpaksa memiliki banyak hutang kepada orang lain.
- Bahwa bisanya terdakwa menjelaskan bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00114 an. NURKHOTIAH (terdakwa sendiri) di nyatakan palsu karena sertifikat hak milik No. 00114 an. NURKHOTIAH (terdakwa sendiri) yang asli sejak hari tanggal dan bulan lupa tahun 2017 sertifikat tersebut sudah terdakwa jadikan jaminan pinjaman di BRI Cabang Gunungjati Cirebon, kemudian pada hari tanggal bulan lupa tahun 2018 suami terdakwa mengatakan : Ma ada ini ada sertifikat duplikat dan terdakwa tanya : dapat dari mana, untuk apa ini, ko ada 2 sertifikat dan di jawab oleh suami terdakwa : Dapat dari ibu TATI, ya bisa di jaminkan lagi di bank, dan pakai barang kali untuk modal kamu, menutup hutang ke rentenir.
- Bahwa proses jual beli antara terdakwa dengan sdr. SYAHIDIN atas tanah berikut bangunan dengan harga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut dengan proses pada awalnya suami terdakwa sdr. RUSDIYANTO menelpon terdakwa (pada saat itu terdakwa berada di Rutan Polres Indramayu dengan mengatakan : INI RUMAH MAU DI OPER KE PA SYAHIDIN, INI SISTIMYA NGGAK MAU DI GADAI MAUNYA JUAL BELI , SUDAH KAMU JANGAN BANYAK TANYA, YANG PENTING UANG BUAT MENYELAMATIN KAMU dan terdakwa Tanya ; SISTIMNYA BAGAIMANA JUAL BELINYA BAGAIMANA SEDANGKAN SERTIFIKAT ASLI ADA DI BANK, setelah itu sdr. RUSDIYANTO (suami) ke rumah sdr. SYAHIDIN selanjutnya selang waktu 2 (dua) hari suami terdakwa, sdr. H. SOLIHIN (Orang tua), sdr. SYAHIDIN berikut Istrinya dan sdr. CUNA datang ke Polres Indramayu untuk menandatangani Akta Jual dan penyerahan uang Jual beli tersebut dan untuk pembayaran jual beli sebesar Rp 500.000.000 dengan cara yaitu, 100.000.000 di serahkan secara cash di Polres Indramayu, Rp 350.000.000 untuk membayar hutang kepada sdr. TARBONI dan Rp 50.000.000 membayar hutang ke sdri. KASTI (istri korban)

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat No. 00114 yang asli belum terdakwa berikan karena masih sebagai jaminan pinjaman terdakwa di bank BRI Gunungjati – Cirebon sebesar Rp 300.000.000.
- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) No. 00114 an, NURKHOTIAH yang di duga palsu atas nama yang sama dan nomor sertifikat yang sama tersebut pada awalnya pada hari tanggal lupa sekira bulan Agustus 2018 suami terdakwa sdr. RUSDIYANTO mengatakan : MA INI ADA SERTIFIKAT BIKINAN DARI IBU TATI, dan terdakwa lihat secara langsung dan sontak terdakwa mengatakan : LO INI SERTIFIKAT ATAS NAMA SAYA SERTIFIKAT YANG MANA YANG DI BUATKAN, dan di jawab oleh sdr. RUDYANTO : YA SERTIFIKAT INI LA, kemudian terdakwa Tanya kembali : BUKANNYA SERTIFIKAT INI DI BANK BRI CIREBON – GUNUNGJATI dan di jawab oleh sdr. RUSDIYANTO : SUDAH KAMU DIAM SAJA, DARI PADA KAMU NAGI UANG CAPEK – KE IBU TATI NGGAK DAPAT HASIL LEBIH KAMU JAMINKAN SERTIFIKAT INI KE BANK Kemudian selang waktu 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 26 Agustus 2018 terdakwa dan suami terdakwa terjadi kesepakatan untuk menjaminkan sertifikat yang di duga palsu tersebut di Bank BPR KR dengan mengatakan : MA DI JAMINKAN SAJA TA SERTIFIKAT INI KE BANK BPR KR LOSARANG dan suami terdakwa menelpon sala satu dari pihak bank setelah itu ke esokan harinya bersama dengan suami terdakwa langsung Ke Bank BPR KR – losarang dan langsung di buatkan permohonan pinjaman tersebut sebesar Rp 75.000.000 dan langsung di cairkan atau dapat pinjamannya dalam waktu 2 (dua) bulan namun baru 1 (satu) minggu terdakwa langsung melunsinya di rumah sdr. TABRONI bersama dengan terdakwa dan sertifikat tersebut terdakwa ambil kembali selanjutnya karena memiliki hutang dengan sdr. TABRONI akhirnya sertifikat tersebut Terdakwa jadikan sebagai jaminan atas hutang terdakwa
- Bahwa Kemudian selang waktu 1 (satu) Bulan yaitu Pada Bulan September 2018 terdakwa dalam masalah atau tersangkut perkara pidana di Polres Indramayu suami terdakwa sdr. RUSDIYANTO dengan mengatakan : MA INI KAN BUAT NEBUS ATAU BERESIN KAMU DI POLRES SAYA HARUS DAPAT UANG LAGI BESOK MENCoba BICARA DENGAN KUWU TABRONI UNTUK MENAMBAHKAN UANG GADAI, karena sdr. TABRONI tidak bisa menambah uang gadai akhirnya di alihkan atau di jual belikan kepada sdr. SYAHIDIN namun sebelumnya terdakwa menelpon suami dengan mengatakan : PA GIMANA PEMBICARAAN

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



DENGAN PA KUWUNYA dan di jawab oleh suami terdakwa : YANG PENTING BESOK TINGGAL TEMUIN SAYA DI RUANGAN LEO UNTUK TANDA TANGAN dan keesokan harinya suami terdakwa langsung ke Polres bersama CUNA, sdr. RUSDIYANTO, Sdr. SYAHIDIN dan Istrinya serta sdr. H. SOLIHIN (Orang tua saya) dan Istri sdr. SYAHIDIN yang bernama sdri. KASTI mengatakan : BU BIDAN MAU DI TERIMA SAMA SAYA UNTUK SEMENTARA DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI DULUH NANTI SUATU SAAT IBU BIDAN ADA UANG ATAU KELUAR DARI POLRES SILAKAN DI BELI LAGI SAYA BACAKAN RINCIANYA TIGA RATUS LIMA PULUH UNTUK MEMBAYAR KE PA TABRONI, LIMA PULUH JUTA UNTUK BAYAR HUTANG NUNUNG, DAN SISANYA 100 JUTA SAYA SERAHKAN SEKARANG, dan terdakwa jawab : JAWAB YA SUDAH kemudian sdri. KASTRI mengetakan kembali : IBU BIDAN KARENA INI MENDADAK DAN SUAMI IBU BIDAN JUGA INGIN CEPAT – CEPAT MAKANYA SAYA DATANG KE KESINI, DAN MEMBAWA KERTAS YANG UNTUK DI TANDA TANGANI SAMA IBU BIDAN dan setelah itu terdakwa menand atangani Surat tersebut dan sdri. KASTI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 secara cash kepada terdakwa

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan sengaja untuk mendapatkan uang, membayar hutang terdakwa kepada orang lain

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang diduga palsu.
- 1 (satu) bendel Akta Jual Beli (AJB) nomor 1966/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang di buat oleh Notaris DODDY SAIFUL ISLAM, S.H dengan atas nama penjual NURKHOTIAH, AM.Keb dan pembeli H. SYAHIDIN dan Hj. KASTI NURHIDAYATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang telah dilegalisir bertuliskan SHM INI SEDANG DIJAMINKAN DI BRI CABANG CIREBON GUNUNG JATI tertanggal 16 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:4033/DCF/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. C. Gigih Prabowo, Erzyanto Yukama, ST, Rian Aprilian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si dan RR. Sita Prameswari, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa forensik di lingkungan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Syahidin tanah berikut bangunan seluas 220 M2 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa di tahan di Polres Indramayu akhirnya sdr. H. SOLIHIN datang bersama dengan saksi TABRONI dan sdr. RUSDIYANTO yang merupakan suami Terdakwa menawarkan kembali tanah tersebut karena saksi Syahidin percaya akhirnya saksi Syahidin mau membeli dan dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) nomor 1966/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang di buat oleh Notaris DODDY SAIFUL ISLAM, S.H dengan atas nama penjual Terdakwa dan pembeli saksi Syahidin sendiri dan istrinya yang bernama saksi Kasti Nurhidayati;
- Bahwa pada saat H. SOLIHIN ke rumah saksi Syahidin mengatakan bahwa sertifikat Hak Milik atas nama Nurkhotiah itu asli sambil memperlihatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Nurkhotiah;
- Bahwa setelah saksi Syahidin menyetujui akan membeli tanah tersebut, saksi Syahidin kemudian mengatakan kepada H. Solihin hanya mempunyai uang sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang kemudian H. Solihin mengatakan bahwa nanti sisanya bayar ke saksi Tabroni, lalu 2 hari kemudian H. Solihin menyerahkan sertifikat kepada saksi Syahidin;
- Bahwa saksi Syahidin kemudian menyerahkan sertifikat tersebut kepada sekdes H. Wartadi sebagai dasar jual beli;
- Bahwa setelah itu saksi Syahidin langsung ke kantor Kepolisian Polres Indramayu saksi Syahidin melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi Syahidin serahkan langsung kepada Terdakwa dan saksi Syahidin dengan Terdakwa langsung menanda tangani AJB dan AJB di serahkan langsung kepada saksi Syahidin setelah itu saksi Syahidin pulang, dan selang waktu tiga hari saksi Syahidin memberikan uang sisanya kepada saksi Tabroni sebesar Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang ke saksi Kasti Nurhidayati;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019 saksi Syahidin mendapatkan pemberitahuan dari pihak bank BRI – Cirebon, bahwa sertifikat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang saksi Syahidin beli sedang di jaminkan di bank atas nama RUSDIYANTO yang meminjam dan saksi Syahidin memperlihatkan AJB dan Sertifikat pembelian namun pihak Bank akhirnya bingung dan pulang;

- Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 00114 atas nama Nurkhotiah telah dijaminkan oleh Rusdiyanto, suami Terdakwa, di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati dengan pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 0014 yang telah diserahkan kepada saksi Syahidin, Terdakwa mendapatkannya pada bulan Agustus 2018 dari Rusdiyanto, suami Terdakwa, yang mana Rusdiyanto mengatakan bahwa sertipikat tersebut merupakan duplikat yang telah dibuat oleh bu Tati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nurkhotiah, Amd.Kebid. binti H. Solihin yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa mereka adalah para Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena, itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa menawarkan kepada saksi Syahidin tanah berikut bangunan seluas 220 M2 yang terletak di Blok H. Bukhori Rt. 02/01 Kec. Karangampel Kab. Indramayu. Kemudian setelah Terdakwa di tahan di Polres Indramayu akhirnya sdr. H. SOLIHIN datang bersama dengan saksi TABRONI dan sdr. RUSDIYANTO yang merupakan suami Terdakwa menawarkan kembali tanah tersebut karena saksi Syahidin percaya akhirnya saksi Syahidin mau membeli dan dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) nomor 1966/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang di buat oleh Notaris DODDY SAIFUL ISLAM, S.H dengan atas nama penjual Terdakwa dan pembeli saksi Syahidin sendiri dan istrinya yang bernama saksi Kasti Nurhidayati. Pada saat H. SOLIHIN ke rumah saksi Syahidin mengatakan bahwa sertifikat Hak Milik atas nama Nurkhotiah itu asli sambil memperlihatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Nurkhotiah;

Bahwa setelah saksi Syahidin menyetujui akan membeli tanah tersebut, saksi Syahidin kemudian mengatakan kepada H. Solihin hanya mempunyai uang sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang kemudian H. Solihin mengatakan bahwa nanti sisanya bayar ke saksi Tabroni, lalu 2 hari kemudian H. Solihin menyerahkan sertifikat kepada saksi Syahidin. Saksi Syahidin kemudian menyerahkan sertifikat tersebut kepada sekdes H. Wartadi sebagai dasar jual beli. Setelah itu saksi Syahidin langsung ke kantor Kepolisian Polres Indramayu saksi Syahidin melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi Syahidin serahkan langsung kepada Terdakwa dan saksi Syahidin dengan Terdakwa langsung menanda tangani AJB dan AJB di serahkan langsung kepada saksi Syahidin setelah itu saksi Syahidin pulang, dan selang waktu tiga hari saksi Syahidin memberikan uang sisanya kepada saksi Tabroni sebesar Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang ke saksi Kasti Nurhidayati;

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019 saksi Syahidin mendapatkan pemberitahuan dari pihak bank BRI – Cirebon, bahwa sertifikat rumah yang saksi Syahidin beli sedang di jaminkan di bank atas nama RUSDIYANTO yang meminjam dan saksi Syahidin memperlihatkan AJB dan Sertifikat pembelian namun pihak Bank akhirnya bingung dan pulang;

Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 00114 atas nama Nurkhotiah telah dijaminkan oleh Rusdiyanto, suami Terdakwa, di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati dengan pinjaman sejumlah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah). Sertipikat Hak Milik Nomor 0014 yang telah diserahkan kepada saksi Syahidin, Terdakwa mendapatkannya pada bulan Agustus 2018 dari Rusdiyanto, suami Terdakwa, yang mana Rusdiyanto mengatakan bahwa sertipikat tersebut merupakan duplikat yang telah dibuat oleh bu Tati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:4033/DCF/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. C. Gigih Prabowo, Erzyanto Yukama, ST, Rian Aprilian, S.Si dan RR. Sita Prameswari, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa forensik di lingkungan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, sertipikat Hak Milik Nomor 00114 atas nama Nurkhotiah tanggal 30-09-2015 yang terdapat keterangan "SHM INN SEDANG DIJAMINKAN DI BRI CABANG CIREBON GUNUNG JATI" bukti 1 (QB-1) adalah identik atau merupakan produk cetak yang sama dengan pembanding (KB) sedangkan 1 (satu) eksemplar blanko Sertipikat Hak Milik Nomor 00114 atas nama Nurkhotiah tanggal 30-09-2015 bukti 2 (QB-2) adalah non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB);

Menimbang, bahwa dengan demikian, sertipikat hak milik yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Syahidin tersebut merupakan sertipikat yang palsu yang mana sertipikat hak milik termasuk dalam golongan akta otentik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sertipikat tersebut adalah sertipikat yang palsu dan sertipikat yang asli sedang dijaminan ke BRI Cabang Cirebon Gunung Jati namun Terdakwa tetap saja menjual tanah berikut sertipikatnya tersebut kepada saksi Syahidin dengan harga Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa orang yang melakukan merupakan orang yang sendirian mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana sedangkan orang yang menyuruh melakukan, sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh sedangkan untuk orang yang turut melakukan disini dalam arti bersama-sama melakukan sehingga harus ada sedikitnya 2(dua) orang;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas bersama dengan Rusdiyanto, suami Terdakwa, dan bu Tati selaku pembuat sertifikat palsu tersebut. Oleh karena itu, mereka telah bersama-sama melakukan perbuatan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya

1. Tidak sependapat dengan penggunaan alat bukti petunjuk oleh Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum karena dengan menggunakan alat bukti petunjuk, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan salah satu unsurnya;
2. Bahwa perbuatan hukum antara Terdakwa dan saksi korban merupakan perbuatan hukum secara keperdataan sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan haruslah dibebaskan;
3. Bahwa mohon Terdakwa dapat mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Menimbang, bahwa petunjuk menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP merupakan salah satu alat bukti yang sah. Petunjuk itu sendiri menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, sehingga meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang mana sebagaimana Pasal 188 ayat (3) KUHP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, meskipun Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menggunakan alat bukti petunjuk, namun hal tersebut kembali lagi ke penilaian hakim dan tidak mengakibatkan Terdakwa lepas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, perbuatan jual beli antara Terdakwa dengan saksi Syahidin memanglah perbuatan dalam lingkup perdata namun perbuatan Terdakwa menggunakan sertifikat palsu dalam jual beli tersebut adalah merupakan perbuatan pidana;

Ad.3.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang adil pidana yang dijatuhkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang diduga palsu.
- 1 (satu) bendel Akta Jual Beli (AJB) nomor 1966/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang di buat oleh Notaris DODDY SAIFUL ISLAM, S.H dengan atas nama penjual NURKHOTIAH, AM.Keb dan pembeli H. SYAHIDIN dan Hj. KASTI NURHIDAYATI.

Yang telah disita dari saksi Syahidin bin (alm) lasim maka dikembalikan kepada saksi Syahidin bin (alm) Lasim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang telah dilegalisir bertuliskan SHM INI SEDANG DIJAMINKAN DI BRI CABANG

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIREBON GUNUNG JATI tertanggal 16 Juli 2020 yang telah terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurkhotiah, Amd.Keb. binti H. Solihin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memakai akta otentik yang dipalsukan yang menimbulkan kerugian" sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 9(sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang diduga palsu.
 - 1 (satu) bendel Akta Jual Beli (AJB) nomor 1966/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang di buat oleh Notaris DODDY SAIFUL ISLAM, S.H dengan atas nama penjual NURKHOTIAH, AM.Keb dan pembeli H. SYAHIDIN dan Hj. KASTI NURHIDAYATI.

Dikembalikan kepada saksi Syahidin

- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor : 00114 atas nama NURKHOTIAH yang telah dilegalisir bertuliskan SHM INI SEDANG DIJAMINKAN DI BRI CABANG CIREBON GUNUNG JATI tertanggal 16 Juli 2020.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, 26 Oktober 2020, oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H sebagai Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H., M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Ivan Day Iswandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.